

刑法 Criminal Law

因果关系

Causation 为中国英语专业学生编写的清晰学习指南

本指南首先回答一个非常具体的问题：某个有害结果究竟是不是由被告人的行为造成的？在结果犯中，仅仅证明被告人做了坏事、想造成伤害，或者出现在现场，都不够。控方必须把行为与法律要求的结果连接起来。

这不是英文原文的逐句翻译。本指南重新安排了讲解顺序，用中国学生熟悉的“条件说”解释 but-for test，并把英国判例中的程序、术语和文化背景逐步说明。

核心问题 Central question：But for the defendant's conduct, would the prohibited result have occurred when and as it did? 如果没有被告人的行为，该结果是否仍会在当时并以同样方式发生？

如何使用本指南 How to use this guide

- **先理解结果犯和行为犯的区别。**只有当犯罪要求某个结果时，因果关系才成为核心问题。
- **再掌握事实因果关系。**用 but-for test 判断行为是不是结果发生的必要条件。
- **然后考虑法律因果关系。**判断后来发生的事情是否切断了因果链。
- **最后用案例练习。**R v White 展示事实因果关系失败；R v Wallace 展示介入行为并不自动切断因果链。

第一部分 为什么刑法需要因果关系

Causation 是 actus reus 的一部分。Actus reus 不只是“做了一个动作”，而是犯罪的客观要素。对于结果犯，它通常包括行为、法律要求的结果以及二者之间的因果关系。

结果犯 Result crime 与行为犯 Conduct crime

犯罪类型	控方必须证明什么	简单例子
Result crime 结果犯	必须发生法律规定的结果，而且被告人的行为造成该结果。	Murder 要求被害人死亡。
Conduct crime 行为犯	禁止的行为一旦实施，通常不必再证明一个进一步结果。	Dangerous driving 可在没有碰撞或伤害时成立。
Circumstance element 情状要素	行为发生时存在某个法律规定的客观情状。	Driving without insurance 关注无保险驾驶这一状态。

为什么谋杀是最容易理解的例子？因为 murder 的结果是 death。若被害人没有死亡，就不存在既遂谋杀；即使被告人有杀人故意，也只能进一步考虑 attempted murder 或其他犯罪。

第一条重要规则：Mens rea 不能代替 causation。想造成一个结果，不等于实际造成了这个结果。

学习目标 Learning objectives

- 区分 factual causation 与 legal causation。
- 准确提出并回答 but-for question。
- 理解 R v White 为什么不是既遂谋杀。
- 理解 multiple causes 与 intervening causes。
- 准确说明 R v Wallace 的判决范围和后续结果。

第二部分 两阶段分析方法

英国刑法通常分两步分析因果关系。第一步问事实世界中是否存在必要联系；第二步问这种联系是否足以让法律把结果归于被告人。两步不能混在一起。

阶段	需要提出的问题	它解决什么问题
1 Factual causation 事实因果关系	如果没有 D 的行为，结果是否仍会在当时并以同样方式发生？	事实联系 D 的行为是不是结果发生的必要条件？
2 Legal causation 法律因果关系	D 的行为是否仍是具有法律意义的重要、有效原因？	规范归责 后来的事件是否强到足以切断因果链？

为什么必须有第二步

现实中的结果往往有多个原因。一个人的死亡可能同时涉及原始伤害、身体疾病、医疗行为、被害人的选择和第三人的行为。刑法不会因为出现第二个原因，就自动取消第一个行为的作用。

Factual causation 只提供起点。它说明 D 的行为在事实链条中发挥了作用；**legal causation** 进一步判断，这个作用是否足以承担刑事责任。

最简单的分析路线

- 1 确定法律要求的结果。是死亡、伤害、财产损失，还是其他后果？
- 2 确定 D 的具体行为。不要只说 D“参与了事件”，必须指出被指控的行为或不作为。
- 3 应用 **but-for test**。在思想上删除 D 的行为，然后比较结果是否仍会发生。
- 4 分析 **legal causation**。考虑多个原因和可能的 **intervening act**。
- 5 得出针对具体罪名的结论。因果关系未成立时，还要考虑未遂或其他犯罪。

第三部分 But for test 与中国的条件说

But-for test 是普通法中判断 **factual causation** 的经典起点。它通过一个反事实问题 **counterfactual question**，测试 D 的行为是否为结果发生的必要条件。

三个法系中的名称

法律语境	常用名称	基本问题
England and Wales	but-for test	But for D's conduct, would the result have occurred?
Germany	conditio sine qua non Äquivalenztheorie	如果把该行为删除，具体结果是否也会消失？
China	条件说 条件关系	无前者即无后者 没有 A 就没有 B。

三种表达的核心思想基本相同。它们都先问：若删除被告人的行为，具体结果是否仍然发生？但是，英国的后续 **legal causation**、德国的客观归责以及中国刑法中的规范判断并不完全相同，因此不能说三个制度在所有细节上完全一致。

中国刑法中的提醒

中国学术讨论常把第一步称为 事实因果关系。条件说是重要起点，但中国刑法理论并非完全统一。传统理论还讨论必然因果关系和偶然因果关系；现代研究也会借助相当因果关系说或客观归责理论限制过宽的事实联系。

- **条件说 条件关系：**没有前行为，就没有后结果。
- **相当因果关系说：**在事实条件中进一步筛选通常、适当的原因。
- **客观归责理论：**进一步问行为是否制造了法律不允许的风险，并且该风险是否在结果中实现。

教学上的最佳理解：中国的 条件说 可以帮助你理解英国的 **but-for test**；但分析英国案件时，仍应使用 **factual causation** 和 **legal causation** 的英语结构。

第四部分 如何正确使用 But for test

标准问题：But for the defendant's conduct, would the prohibited result have occurred when and as it did? 如果没有 D 的行为，法律所要求的结果是否仍会在当时并以同样方式发生？

回答	含义	初步结论
No 不会	没有 D 的行为，具体结果不会以该方式发生。	通常成立 factual causation。
Yes 会	即使删除 D 的行为，同一具体结果仍会发生。	通常不成立 factual causation。

五步操作

- 1 写出被指控的具体行为。例如 putting cyanide into V's drink，而不是含糊地写 behaving badly。
- 2 写出罪名要求的具体结果。在 homicide 中是 death，而不是一般性的痛苦或危险。
- 3 建立反事实世界。假设 D 没有实施这个行为。
- 4 比较现实与反事实。V 是否仍会在同一时间、以同样方式死亡？
- 5 给出有限结论。先判断 factual causation，再继续 legal causation；不要一步跳到最终刑事责任。

考试可以直接使用的英文句型

But for D's act of ____, would V have suffered ____ when and as V did? Because the answer is ____, D's conduct is or is not a factual cause. The analysis must then proceed to legal causation.

常见语言错误：But for 在这里不是“但是为了”，而是法律英语中的“如果没有”。它引导的是一个与现实相反的假设。

第五部分 案例 R v White

R v White [1910] 2 KB 124

案件事实 Facts

White 想杀死自己的母亲。他把氰化物 cyanide 放进母亲的饮料。母亲后来死亡，但是医学证据表明，她在毒物发生作用之前已经因心脏衰竭死亡。换言之，毒物没有造成死亡。

法律问题 Legal issue

White 明明具有杀人故意，也实施了投毒行为；但他的行为没有造成死亡。他能否构成既遂 murder？

使用 but for test

反事实问题：But for White putting cyanide into the drink, would his mother still have died when she did? 如果 White 没有投毒，他的母亲是否仍会在当时死亡？

答案是 Yes。即使删除投毒行为，母亲仍会因心脏衰竭死亡。因此，投毒不是死亡的 factual cause。

判决意义 Why the case matters

- **Murder**：不能成立既遂谋杀，因为 White 没有造成死亡。
- **Attempted murder**：仍可成立杀人未遂，因为他具有杀人故意，并已经实施了指向死亡结果的行为。
- **最重要的区别**：mens rea 与 causation 是两个独立问题。有故意，不等于造成结果。

记忆句 Memory sentence：White wanted to cause the death, but he did not cause it. 他想成为死亡的原因，但事实上并不是死亡的原因。

第六部分 多个原因与介入行为

D 的行为不必是唯一原因。刑法允许一个结果同时存在多个原因。只要 D 的行为作出了法律要求的重要贡献，疾病、医疗行为或其他人的参与并不当然排除责任。

Multiple causes 多个原因

例子：D 严重刺伤 V。V 本来患有疾病，在医院又接受治疗，最后死亡。此时不能简单地说“还有疾病和医生，所以 D 不负责”。法院必须分析每个因素对死亡的作用。

- 控方不必证明 D 是 **sole cause 唯一原因**。
- 控方也不一定要证明 D 是 **main cause 最主要原因**。
- 核心是 D 的行为是否满足 **factual causation**，并在法律上仍是重要、有效的原因。

Novus actus interveniens 新介入行为

Intervening cause 是原始行为之后出现的新事件。只有当这个新事件足够独立，强到可以取代 D 的行为成为法律上的原因时，它才会 **break the chain of causation 切断因果链**。

后来出现的事件	应当提出的问题
被害人的行为	这是完全自由、独立的决定，还是由 D 制造的危险和处境引起的反应？
第三人的行为	第三人的行为是否自愿、独立，并足以取代 D 的作用？
医疗行为	尽管接受治疗，D 造成的原始伤害是否仍是重要且有效的原因？
自然事件或既有疾病	它是否独立造成结果，还是 D 的行为加速、扩大了结果？

不要把拉丁语当作答案。写出 **novus actus interveniens** 以后，还必须解释后来事件为什么足够独立，或者为什么仍然与 D 的行为紧密相连。

第七部分 案例 R v Wallace

R v Wallace [2018] EWCA Crim 690

案件事实 Facts

Berlinah Wallace 向前伴侣 **Mark van Dongen** 泼洒高浓度硫酸。Van Dongen 遭受灾难性伤害，包括瘫痪、失明、失去一条腿以及长期严重的身体和心理痛苦。经过长期治疗后，他前往比利时并申请安乐死。医生根据比利时法律合法实施了致死药物。

为什么这个案件特别困难

死亡并不是硫酸直接、立即造成的。Van Dongen 自己提出安乐死请求，医生又实施了最后的致死行为。因此，辩方主张这两个自愿行为构成新的介入原因，切断了硫酸袭击与死亡之间的因果链。

程序背景 Procedural background

一审法官没有让陪审团审理 **murder** 指控。控方就这一裁定提出上诉。Court of Appeal 要解决的不是 Wallace 是否已经被证明犯有谋杀，而是现有证据是否足以让陪审团判断因果关系。

Court of Appeal 的决定

上诉法院认为陪审团可以认定原始袭击对死亡作出了 **significant contribution**。被害人的请求和医生的行为并不必然使袭击失去法律意义。是否切断因果链，应根据全部事实由得到正确法律指示的陪审团判断。

必须精确记住：Court of Appeal 没有判 Wallace 谋杀罪成立。它只判定 **murder charge** 可以交由陪审团审理。

后续结果 Later outcome

后来的陪审团最终宣告 **Wallace** 的 **murder** 指控无罪。但陪审团判她 **applying a corrosive fluid with intent** 有罪；法院判处终身监禁，最低服刑期十二年。无罪判决与上诉法院的法律结论并不矛盾：可以交给陪审团判断，不等于陪审团必须认定控方已排除合理怀疑。

第八部分 如何理解 Wallace

不要只寻找时间上最后发生的动作。医生注射药物是最后的物理行为，但 last event 不一定就是唯一的 legal cause。法院要分析这个行为与原始袭击之间是否真正独立。

因果链已经切断的理由	因果链仍然存在的理由
Van Dongen 主动请求安乐死。	这个请求是对硫酸袭击造成的灾难性痛苦和残疾的反应。
医生实施了致死药物。	医生合法完成了 Van Dongen 因身体状况无法亲自完成的行为。
药物是死亡的直接原因。	硫酸袭击仍可能是导致死亡处境的重要原因。
后来的行为具有 voluntariness。	自愿性必须结合袭击所制造的处境判断，不能脱离背景。

White 与 Wallace 对比

案件	因果关系困难在哪里	核心结论
White	心脏衰竭在毒物起作用以前独立造成死亡。	factual causation 不成立。
Wallace	被害人的请求和医生的行为发生在严重袭击之后。	陪审团可以认定 legal causation；后来行为不必然切断因果链。

案件真正教给我们的规则

- **Voluntary act** 不自动等于 **independent act**。自愿行为可能仍是原始危险所引发的反应。
- **Direct cause** 不自动排除 **earlier cause**。最直接的原因与较早的法律原因可以同时存在。
- 困难案件通常需要陪审团判断事实。法官提供法律规则，陪审团把规则应用于全部证据。

第九部分 四个练习案例

案例一 独立的自然死亡

D 想杀死 V，于是给 V 下毒。毒药尚未发生作用，V 因完全无关的脑动脉瘤立即死亡。

- **Factual causation**：不成立。删除 D 的投毒行为，V 仍会在当时死亡。
- **Completed homicide**：不成立，因为 D 没有造成死亡。
- **Alternative liability**：可能进一步考虑 attempt。

案例二 加速死亡

V 患有晚期疾病，预计六个月后死亡。D 袭击 V，伤害使 V 当天死亡。

- **Factual causation**：成立。没有 D 的袭击，V 不会在当天死亡。
- **关键点**：V 将来本来会死亡，并不否定 D 造成了更早的死亡。

案例三 多个因素共同作用

D 伤害 V。V 的既有疾病与该伤害共同造成死亡。

- **错误答案**：V 本来有病，所以 D 不承担责任。
- **正确分析**：先问 D 的伤害是否作出事实贡献，再问它是否仍是 significant and operating cause。

案例四 被害人的后来决定

D 造成灾难性伤害。V 后来作出一个与疼痛和残疾密切相关的决定，最终导致死亡。

- **Factual causation**：谨慎建立没有 D 行为的反事实世界。
- **Legal causation**：V 的决定是否足够自由、独立，能够取代 D 的行为？Wallace 表明，仅仅说“这是 V 自己的决定”还不够。

第十部分 法律问题答题方法

遇到 causation 问题时，按照固定顺序写。顺序可以防止把 mens rea、factual causation、legal causation 和最终责任混在一起。

- 1 **Identify the result element.** 罪名要求控方证明什么结果？
- 2 **Identify D's relevant conduct.** 哪一个具体行为被指控造成结果？
- 3 **Apply the but-for test.** 没有 D 的行为，结果是否仍会在当时并以同样方式发生？
- 4 **State factual causation.** 解释反事实比较，不要只写 Yes 或 No。
- 5 **Move to legal causation.** D 的行为是否仍是超过轻微程度的重要、有效原因？
- 6 **Examine intervening events.** 分别分析被害人、第三人、医疗行为和自然事件。
- 7 **Reach an offence-specific conclusion.** 说明控方能否排除合理怀疑，并考虑其他罪名。

可直接使用的英文答题段落

The prosecution must prove that D caused V's death. Factual causation is tested by asking whether V would have died when and as V did but for D's conduct. Here, _____. Therefore, factual causation is or is not established. The next question is whether D's conduct remained a significant and operating cause. The possible intervening event is _____. It did or did not break the chain because _____. Accordingly, causation is likely or unlikely to be proved.

最常见的错误

- 把 intention 当成 causation。有杀人故意，不能证明行为造成了死亡。
- 只看最后发生的事件。时间上的最后事件不自动成为唯一法律原因。
- 看到另一个原因就结束分析。多个法律原因可以同时存在。
- 通过 but-for test 后立即认定有罪。还必须分析 legal causation、mens rea 和其他构成要件。
- 只写 novus actus interveniens。必须说明为什么后来行为具有足够独立性。

第十一部分 Legal English 核心词汇

English term	中文理解	本主题中的准确含义
causation	因果关系	行为与法律要求的结果之间的联系
result crime	结果犯	必须发生特定结果的犯罪
conduct crime	行为犯	实施禁止行为即可成立，不要求进一步结果
factual causation	事实因果关系	主要通过 but-for test 检验的事实联系
legal causation	法律因果关系	对结果能否在法律上归于 D 的进一步判断
but-for test	若无则无的检验	删除 D 的行为后，结果是否仍会发生
counterfactual	反事实假设	假设有关行为没有发生并比较结果
intervening cause	介入原因	原始行为以后可能中断因果链的新事件
novus actus interveniens	新介入行为	可能切断因果链的独立行为
chain of causation	因果链	连接 D 的行为与最终结果的法律关联
significant and operating cause	重要且有效的原因	在结果发生时仍具有法律作用的原因
withdraw a count	撤回一项指控	不把某项罪名交给陪审团审理
acquit	宣告无罪	认定某项指控未获证明
convict	定罪	认定被告人构成某项犯罪

词语使用提示

- **cause 作动词**：D caused V's death。D 造成 V 死亡。
- **a cause 作名词**：D's conduct was a cause of the result。D 的行为是结果的一个原因。
- **the cause 要谨慎**：刑法不总是寻找唯一原因；多个原因可以共同存在。
- **but for 是固定表达**：在因果关系语境中表示“如果没有”。

第十二部分 最终复习

- **Causation** 属于结果犯的 **actus reus**。控方必须把 D 的行为与犯罪结果连接起来。
- 第一步是 **factual causation**。用 **but-for test** 建立反事实比较。
- **But-for test** 与中国的条件说核心相同。都是“没有前行为，就没有后结果”。
- 第二步是 **legal causation**。事实原因还必须在法律上具有足够重要性。
- D 不必是唯一或最后一个原因。多个原因可以共同产生结果。
- 后来行为不自动切断因果链。它必须足够独立，才能取代 D 的行为。
- **White** 说明故意不等于因果关系。投毒没有造成死亡。
- **Wallace** 说明必须结合完整背景。被害人的请求和医生的行为不必然使原始袭击失去法律意义。

一句话规则 One sentence rule

For a result crime, D must factually cause the prohibited result, and D's conduct must remain a legally significant cause despite any later events. 对于结果犯，D 必须在事实上造成法律禁止的结果，而且即使后来发生其他事件，D 的行为仍须是法律上具有重要意义的原因。

学生自我检查 Self check

- 我能否用自己的话解释 **but-for test**？
- 我能否解释为什么 **White** 有杀人故意却不构成既遂谋杀？
- 我能否说明另一原因为什么不自动排除 D 的责任？
- 我能否准确说出 **Court of Appeal** 在 **Wallace** 中做了什么、没有做什么？
- 我能否用英文写出一个完整的 **causation** 分析段落？

案例与延伸阅读 Authorities and further reading

- **R v White** [1910] 2 KB 124。
- **R v Wallace** [2018] EWCA Crim 690。
- **R v Pagett** (1983) 76 Cr App R 279; [1983] EWCA Crim 1。
- **Judicial College Crown Court Compendium Part I causation section**。
- 最高人民法院 中国刑法学发展评价 2012–2013 因果关系部分。
- 北京市人民检察院第二分院 关于事实因果关系与 **but-for** 公式的理论研究。

范围说明：本指南重点解释源视频中的 **factual causation**，并为 **legal causation** 提供必要入门背景。医疗行为、被害人行为、第三人行为、不作为以及特殊多重原因问题，需要在后续材料中分别深入学习。